

Số: /2026/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy định về việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường; các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày / /2026.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- TT.UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các Tổ chức chính trị - xã hội;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Tây Ninh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PCVP.UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Như Điều 4;
- UBND các xã, phường;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Phòng: KTTC, TH, NC;
- Lưu: VT, Luan.

QĐ QUY ĐỊNH CHẤT THẢI CÔNG KÈNH

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

QUY ĐỊNH

Về việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh; trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình và cá nhân liên quan trong việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hộ gia đình và cá nhân sinh sống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan.
3. Các đơn vị, tổ chức tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chất thải rắn sinh hoạt (viết tắt là CTRSH) và chất thải công kênh hay còn gọi là rác thải sinh hoạt là chất thải rắn phát sinh trong sinh hoạt thường ngày của con người.
2. Phân loại chất thải công kênh là hoạt động tháo dỡ, thu gom, giảm kích thước, thể tích chất thải công kênh và tách riêng các loại nguyên vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng với phần còn lại cần thải bỏ theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Điều 4. Quy định chung về quản lý và phân loại chất thải công kênh

1. Chủ nguồn thải, hộ gia đình, cá nhân được chuyển giao chất thải công kênh cho các cá nhân, tổ chức để tái chế, tái sử dụng. Khuyến khích chủ nguồn thải, hộ gia đình, cá nhân ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải công kênh trước khi chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo quy định.
2. Chủ nguồn thải, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm tháo dỡ, thu gom, giảm kích thước, thể tích chất thải đến mức có thể lưu chứa được trong phương tiện thu gom rác trước khi vận chuyển đến điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH hoặc cơ sở xử lý. Trường hợp không thể tự tháo dỡ, giảm kích thước tại

nơi phát sinh chất thải thì phải thanh toán chi phí thực hiện dịch vụ tháo dỡ này theo thỏa thuận cho đơn vị thu gom, vận chuyển đã được UBND tỉnh quy định.

3. Chất thải công kênh sau khi tháo dỡ phải phân loại thành các sản phẩm có thể tái chế, tái sử dụng để giảm thiểu tối đa việc phát thải ra môi trường và tận dụng triệt để giá trị nguồn tài nguyên từ chất thải; đồng thời, trường hợp tháo dỡ thì chất thải sau đó được phân loại vào nhóm chất thải tương đương.

4. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công kênh theo quy định về giá cụ thể thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

5. Giá vận chuyển và xử lý chất thải công kênh (từ các điểm tập kết, trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý) đã được xác định trong giá dịch vụ vận chuyển và xử lý CTRSH do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành.

6. Chất thải công kênh phát sinh tại các khu vực đất trống do tư nhân quản lý hoặc nhà nước quản lý thì được quản lý theo quy định về CTRSH.

Điều 5. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công kênh

1. Nghiêm cấm việc tự ý đổ thải chất thải công kênh xuống sông, kênh, rạch, ao, hồ, mương, suối và các địa điểm khác không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

2. Cá nhân, hộ gia đình chủ nguồn thải có thể tự vận chuyển hoặc chuyển giao cho các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom tại nguồn để đưa chất thải công kênh đến các điểm tập kết và trạm trung chuyển do Ủy ban nhân dân cấp xã thiết lập.

3. Chất thải công kênh phải được thu gom vận chuyển từ nguồn thải đến điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH hoặc cơ sở xử lý bằng các phương tiện đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.

4. Công tác thu gom, vận chuyển chất thải công kênh từ điểm tập kết, trạm trung chuyển đến cơ sở xử lý được thực hiện theo quy trình tổ chức hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với đơn vị trúng đấu thầu gói thầu thu gom vận chuyển CTRSH trên địa bàn để xác định, lựa chọn vị trí bố trí các điểm tập kết, trạm trung chuyển (nếu có) và thông tin rộng rãi đến chủ nguồn thải trên địa bàn, việc thực hiện thu gom chất thải công kênh tại các điểm tập kết và trạm trung chuyển do địa phương thiết lập được thực hiện với tần suất ít nhất 01 lần/tuần và được Ủy ban nhân dân cấp xã đưa vào nội dung đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ vận chuyển CTRSH trên địa bàn quản lý.

5. Việc xử lý chất thải công kênh được thực hiện theo quy định về quản lý CTRSH.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải công kênh

1. Quyền hạn

a) Được nhà nước bảo đảm cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh khi đã thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ theo quy định;

b) Được lựa chọn để chuyển giao chất thải công kênh cho các cá nhân, tổ chức để tái chế, tái sử dụng chất thải công kênh hoặc thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo quy định;

c) Đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp xã các vấn đề liên quan đến giá dịch vụ hợp đồng, đánh giá chất lượng cung ứng các dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh trên địa bàn.

2. Trách nhiệm

a) Phân loại, chuyển giao chất thải công kênh theo Quy định này;

b) Lưu giữ, bảo quản, không được tập kết ra vỉa hè, lòng đường, khu vực công cộng trong thời gian chờ đơn vị thu gom, vận chuyển đến nơi tập kết, cơ sở xử lý, tái chế, tái sử dụng;

c) Có trách nhiệm tự tháo dỡ, vận chuyển chất thải công kênh của mình đến điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH hoặc cơ sở xử lý trong trường hợp bị từ chối thu gom, vận chuyển do không thực hiện phân loại theo quy định hoặc không đồng ý chi trả cho dịch vụ tháo dỡ, thu gom, vận chuyển; nếu không thực hiện mà gây mất vệ sinh, mất mỹ quan nơi công cộng hoặc cản trở giao thông, ảnh hưởng đến người khác thì bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

d) Thanh toán chi phí dịch vụ tháo dỡ, thu gom, vận chuyển, xử lý theo thỏa thuận, hợp đồng và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh với đơn vị thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH hoặc cơ sở xử lý.

Điều 7. Quyền và trách nhiệm của đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công kênh

1. Quyền hạn

a) Được thanh toán đúng và đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh theo hợp đồng đã ký kết;

b) Được từ chối thu gom, vận chuyển chất thải công kênh đối với các chủ nguồn thải phát sinh chất thải công kênh không thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này;

c) Được sử dụng chất thải công kênh từ các chủ nguồn thải chuyển giao để thực hiện tái chế, tái sử dụng (nếu có) trước khi chuyển giao cho đơn vị xử lý theo quy định.

d) Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm

a) Xây dựng phương thức tổ chức thu gom tại nguồn, xác định địa điểm tại địa phương để thiết lập điểm tập kết tiếp nhận và xử lý sơ bộ (tháo dỡ, giảm thể tích,...) các loại chất thải công kênh theo cơ chế thị trường (tự thỏa thuận chi phí

để cung cấp dịch vụ thu gom tại nguồn đối với loại chất thải này). Tăng cường tái sử dụng và tái chế các loại chất thải công kênh đã tiếp nhận, các thành phần không thể tái sử dụng và tái chế được vận chuyển đến các khu xử lý CTRSH của tỉnh để xử lý;

b) Theo quy định về giá cụ thể thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành;

c) Công bố công khai số điện thoại và quy trình thu gom, xử lý sơ bộ, vận chuyển, xử lý từng nhóm chất thải công kênh trên trang thông tin điện tử của đơn vị để cá nhân, hộ gia đình và chủ nguồn thải biết liên hệ khi có nhu cầu chuyển giao chất thải công kênh;

d) Thực hiện nghiêm việc lưu chứa, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công kênh đúng quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy định này và các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công kênh đúng theo hợp đồng đã ký kết; đảm bảo chất thải được thu gom, vận chuyển theo đúng quy định; không được làm rơi vãi trong quá trình thu gom vận chuyển hoặc thải ra môi trường không đúng nơi quy định;

e) Đảm bảo đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị xử lý sơ bộ, thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải công kênh khi có yêu cầu.

Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất thải công kênh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

b) Triển khai thực hiện các quy định về quản lý chất thải rắn công kênh sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường;

d) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hoạt động quản lý chất thải công kênh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khi có yêu cầu.

2. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh) theo quy định khi có yêu cầu; công tác thu, chi, quản lý nguồn kinh phí thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh);

b) Hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí hỗ trợ thu gom, vận chuyển CTRSH (bao gồm cả chất thải

công kênh) trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì nghiên cứu đặt hàng, tiếp nhận các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh).

4. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện về thủ tục đầu tư xây dựng điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH theo quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường); tổ chức thẩm định quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH theo thẩm quyền (nếu có). Đồng thời, chủ trì phối hợp các sở, ngành tỉnh liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn cụ thể về Tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật lựa chọn điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH để các địa phương thực hiện đảm bảo xây dựng điểm tập kết CTRSH theo đúng quy định;

b) Yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng công trình, ban quản lý khu đô thị mới, chung cư, tòa nhà văn phòng phải bố trí điểm tập kết chất thải công kênh phù hợp trong quá trình cấp phép xây dựng, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình;

c) Phối hợp, hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị liên quan trong việc giám sát các phương tiện vận chuyển chất thải công kênh, nhất là việc giám sát bằng hệ thống camera giao thông do Sở Xây dựng quản lý;

d) Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

5. Công an tỉnh

a) Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh theo quy định của pháp luật;

b) Đẩy mạnh triển khai và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, camera giám sát tại các tuyến đường giao thông, các khu vực tập trung chất thải, các khu vực nhạy cảm về môi trường liên quan đến chất thải,... để kịp thời phát hiện các hiện tượng, sự việc, hành vi gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và tiến hành xác minh, điều tra, xử lý vi phạm liên quan đến công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức có chức năng tuyên truyền

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền

về các cơ chế, chính sách, pháp luật, công tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực môi trường (đặc biệt là công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh) nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, sự đồng thuận và thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và toàn dân; đồng thời đưa tin các trường hợp bị xử lý vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh để làm gương cho đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức lồng ghép vào chương trình dạy học các nội dung nhằm giáo dục học sinh, sinh viên ý thức về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh), giữ gìn vệ sinh môi trường tại nơi ở và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh cho học sinh, sinh viên;

c) Các cơ quan, tổ chức có chức năng tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực, tự giác chấp hành các quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh; đồng thời, tăng cường giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh ở địa phương.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức chuyển giao chất thải công kênh cho cơ sở thu gom, vận chuyển hoặc đến điểm tập kết, trạm trung chuyển đúng quy định; hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và giải quyết phản ánh các trường hợp không tuân thủ quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công kênh; định kỳ xây dựng và triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

2. Tuyên truyền, vận động và đưa việc thực hiện phân loại chất thải công kênh vào tiêu chí xét công nhận gia đình văn hóa ở địa phương; chỉ đạo các khu phố, ấp, tổ dân phố tham gia giữ gìn vệ sinh đường giao thông, nơi công cộng, thực hiện quy chế quản lý chất thải công kênh của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức và đăng ký thực hiện quy ước, cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường. Phân rõ trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, giám sát nhằm thực hiện thường xuyên có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, phân loại chất thải công kênh.

3. Căn cứ tình hình quỹ đất công thực tế trên địa bàn xã để quy hoạch chi tiết, niêm yết công khai vị trí các điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh) trên địa bàn và thông tin rộng rãi đến từng khu phố, ấp, tổ dân phố để người dân được biết; tại các điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh), bố trí các thiết bị lưu chứa chất thải công kênh sau phân loại phù hợp theo quy định. Chỉ đạo sắp xếp thời gian hoạt động của các điểm tập kết, trạm trung chuyển và các cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh) đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

4. Chủ trì, phối hợp với cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh), cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để xác định thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom, vận chuyển CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh) đến điểm tập kết, trung chuyển phù hợp với hiện trạng địa phương và quy định của pháp luật.

5. Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và chất lượng cung ứng dịch vụ (về giá cả, thời gian, tần suất,...) trong việc thu gom, vận chuyển CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh), xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh) theo thẩm quyền. Khi nhận được phản ánh từ đơn vị thu gom chất thải, tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị thu gom chất thải, tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý vi phạm, sau khi đã được nhắc nhở nhiều lần (03 lần trở lên/01 tuần), đảm bảo tính răn đe.

6. Định kỳ hằng năm rà soát để khen thưởng hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương gương điển hình tổ chức, cá nhân và công nhận gia đình văn hóa đối với các hộ gia đình khi tham gia thực hiện tốt phân loại CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh) tại nguồn, tích cực tham gia các phong trào, chương trình phân loại chất thải công kênh do địa phương phát động hoặc đề xuất, góp ý nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu xảy ra tình trạng phát sinh CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh) của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức không được thu gom, vận chuyển đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị trên địa bàn quản lý.

Điều 10. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện Quy định này được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, sự nghiệp kinh tế; nguồn thu dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh); kinh phí khác của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ hoặc huy động từ các nguồn xã hội hóa, các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các tổ chức tài trợ (từ các chương trình, dự án, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân,...) trong và ngoài nước.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ động cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập bộ và phân định rõ các đối tượng phát sinh CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh) để làm cơ sở thu đúng, thu đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này và chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Định kỳ hằng năm tổng hợp công tác quản lý CTRSH

(bao gồm cả chất thải công kênh) lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường của năm trước đó và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 31 tháng 01.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm định kỳ hằng năm tổng hợp công tác quản lý CTRSH (bao gồm cả chất thải công kênh) lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường của năm trước đó và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15 tháng 02.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.